I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para el diligenciamiento de los formatos correspondientes para la liquidación del contrato de obra y de interventoría:

MEPI-MN1-IN-18-FR-1: Acta de Liquidación Contrato de Obra.
MEPI-MN1-IN-18-FR-2: Acta de Liquidación Contrato de Interventoría.
MEPI-MN1-IN-18-FR-3: Acta de Liquidación Contrato de Obra con Saldo a Favor de las Partes.
MEPI-MN1-IN-18-FR-4: Acta de Liquidación Contrato de Interventoría con Saldo a Favor de las Partes.

II. ALCANCE

El presente instructivo aplica tanto para la liquidación de los contratos de obra como de interventoría de obra pública suscritos por el Instituto Nacional de Vías.

III. GENERALIDADES

1. La información solicitada en los formatos que hacen parte del presente instructivo debe ser diligenciada en su totalidad por el Interventor o por el Supervisor del Contrato de Interventoría, según el caso. Cuando la información no aplique se indica con N/A.

2. Las notas contenidas en los formatos del presente instructivo deben ser tenidas en cuenta para todos los efectos contractuales correspondientes.

3. Cuando la liquidación presente saldos a favor del Contratista o Interventor y no se cuente con recurso presupuestal que respalde el pago de la misma, procede la liquidación del contrato por vía administrativa previo el correspondiente trámite de vigencias expiradas o de conciliación prejudicial, según aplique, que permita a la Entidad la consecución de los recursos adeudados. Procede así mismo en estos casos la liquidación del contrato por vía judicial.

4. Estando en curso un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del Contratista o Interventor, solo podrá liquidarse el contrato una vez culminado dicho procedimiento.

5. Solo se puede reconocer saldo a favor del Contratista o Interventor con cargo a los saldos del registro presupuestal, cuando las actividades a cancelar hayan sido ejecutadas en la misma vigencia del registro o en la vigencia de su respectiva reserva presupuestal.

6. Estando en curso un proceso por cobro coactivo o ejecutivo en contra del Contratista o Interventor debe procederse a la liquidación del contrato.

7. La liquidación de los contratos por mutuo acuerdo debe efectuarse dentro de los plazos estipulados en

los mismos y a falta de tal estipulación, debe llevarse a cabo dentro del plazo previsto por la ley vigente al momento de su liquidación.

8. En aquellos casos en que el Contratista no se presente a la liquidación por mutuo acuerdo previa convocatoria que le haga la Unidad Ejecutora de la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, el INVÍAS tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo previsto para la liquidación por mutuo acuerdo.

9. Si vencidos los plazos establecidos para la liquidación por mutuo acuerdo o unilateral, no se ha realizado la liquidación, ésta podrá efectuarse en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento de los términos a que se refieren los incisos anteriores, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación vigente y en el presente Manual.

10. Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, y en consecuencia, la liquidación unilateral sólo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoría o por la Entidad con anterioridad a la liquidación. En todo caso, para la liquidación unilateral se tendrá en cuenta lo previsto en el Manual de Contratación vigente y en el presente Manual y en especial en lo relacionado con la liquidación con saldo a favor del Contratista.

11. El procedimiento para la liquidación de los contratos de obra y de interventoría es el previsto en el Manual de Contratación vigente del INVIAS.

12. Es responsabilidad del Interventor gestionar lo necesario para llevar a cabo la liquidación del contrato de obra e interventoría dentro de los términos contractuales o legales previstos.

13. Es responsabilidad de la Interventoría elaborar el proyecto de acta de liquidación del contrato de obra allegando la documentación requerida y hacer un acompañamiento al INVIAS durante el proceso de liquidación.

14. Es responsabilidad de la Interventoría presentar al Supervisor del Contrato de Interventoría la documentación requerida para la liquidación del contrato de Interventoría.

15. El Interventor debe atender las solicitudes de apoyo que le formule el INVIAS en los procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución de las obras objeto de la Interventoría y asistir a las audiencias a las que haya lugar. El Interventor debe diligenciar los formatos ALEDEJ-FR-5 “Lista de chequeo inicio del procedimiento administrativo sancionatorio - P.A.S.-“ y ALEDEJ-FR-6 “Solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio” y entregar los documentos soportes. Así mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que pueda imputarse al Interventor por la mala calidad de la obra ejecutada por el Contratista y recibida por la Interventoría, se constituye en un deber de ésta el acompañamiento al Instituto Nacional de Vías en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento aún después de liquidado el contrato de Interventoría.

16. Para la conformación y entrega del expediente contractual, el Interventor debe ceñirse a los

lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC.

IV. ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA FORMATO MEPI-MN1-IN-18-FR-1 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORIA FORMATO MEPI-MN1-IN-18-FR-2

1. Cuando la liquidación del contrato de obra se efectúe por mutuo acuerdo, el Interventor solicita al Contratista los documentos soporte para la liquidación, diligencia el formato MEPI-MN1-IN-18-FR-1 y conforma el expediente con todos los documentos que deben ser remitidos a la Unidad Ejecutora.

2. Cuando la liquidación del contrato de interventoría se efectúe por mutuo acuerdo, el Supervisor del contrato de interventoría solicita al Interventor los documentos soporte para la liquidación, diligencia el formato MEPI-MN1-IN-18-FR-2 y conforma el expediente con todos los documentos que deben ser remitidos a la Unidad Ejecutora.

3. El valor total ejecutado del contrato de obra y de interventoría se obtiene de la correspondiente Acta de Entrega y Recibo Definitivo, suscrita por quienes en ella intervienen.

4. El valor total pagado al Contratista por Actas de Recibo Parcial de Obra y Actas de Ajustes o al Interventor por Actas de costos, se obtiene del reporte de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACION.

5. El valor total pagado al Contratista o al Interventor mediante conciliación u otros mecanismos, se obtiene de los documentos soporte correspondientes.

6. El valor total pagado o reintegrado por el Contratista o por el Interventor al Instituto se obtiene de los documentos soporte y los comprobantes de ingreso correspondientes.

7. Para determinar el estado de amortización de anticipo y/o legalización de pago anticipado se requiere de certificación expedida mediante memorando por el grupo de contabilidad de la Subdirección Financiera, información que será incluida en el Formato del Acta de Liquidación del Contrato.

8. En el Balance General del Contrato, se relacionan los valores ejecutados y pagados por concepto de Actas de Recibo Parcial de Obra o Actas de Costos de interventoría, valores ejecutados y pagados por concepto de ajustes, valores correspondientes y pagados por IVA. Las sumas iguales corresponden a la sumatoria de las columnas referentes a los valores ejecutados y pagados.

V. ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA CON SALDO A FAVOR DE LAS PARTES FORMATO MEPI-MN1-IN-18-FR-3 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA CON SALDO A FAVOR DE LAS PARTES FORMATO MEPI-MN1-IN-18-FR-4

1. Cuando en la liquidación del contrato de obra o de interventoría se presente saldo a favor de las partes el formato de liquidación a utilizar será el MEPI-MN1-IN-18-FR-3 para el contrato de obra o el MEPI-MN1-IN-18-FR-4 para el contrato de interventoría.

2. Teniendo en cuenta que no se pueden presentar simultáneamente los casos 1, 2 y 3 de los formatos de Acta de Liquidación para el contrato de obra y de interventoría, debe señalarse el caso que corresponda en la forma indicada en el respectivo formato.

3. CASO 1. SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS: Diligenciar **cuando la liquidación presenta saldo a favor del Instituto**, de conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS. (No confundir este concepto con el valor sobrante del Registro Presupuestal).

4. CASO 2. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA O INTERVENTOR: Diligenciar **cuando la liquidación presenta saldo a favor del Contratista o Interventor**, de conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS y se cumplan los siguientes requisitos:
   - Se cuenta con recurso presupuestal que respalde el pago a favor del Contratista o Interventor y
   - El Contratista o Interventor presenta la factura correspondiente al saldo a su favor conforme al Acta de Liquidación.

5. CASO 3. SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO y DEL CONTRATISTA O SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO y DEL INTERVENTOR: Diligenciar **cuando la liquidación presenta saldos a favor de las partes contratantes siempre que el saldo a favor del Instituto resulte ser mayor que el saldo a favor del Contratista o Interventor**, de conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS y se cumpla cualquiera de los siguientes requisitos:
   - No se cuenta con recurso presupuestal que respalde las retenciones que por ley está obligado a efectuar el Instituto al realizar el pago, o que
   - El Contratista o Interventor no presente la factura correspondiente al saldo a su favor.

   Para determinar el saldo a favor del Contratista o Interventor en el caso 3, la Subdirección Financiera mediante memorando debe informar a solicitud de la Unidad Ejecutora la discriminación de los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen y su porcentaje.

El saldo a favor del Instituto será cobrado a través del Área competente de la Subdirección de Defensa Jurídica de la Entidad, para lo cual la Unidad Ejecutora mediante memorando remitirá de inmediato la documentación correspondiente a la citada Área.

VI. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

- Contrato principal, adicionales, prórrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones.
- Registro digital del SECOP de la fecha de la Orden de inicio del contrato y el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-2.
- Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.
- Reporte de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACION u otros soportes.
- Certificación expedida por parte de la entidad financiera sobre la cancelación de la cuenta de anticipo o la liquidación del contrato de fiducia mercantil para el manejo del anticipo, según el caso.

- Certificación Bancaría o de Entidad Fiduciaria sobre rendimientos y/o excedentes financieros de los recursos de anticipo.
- Comprobantes de Ingreso sobre los reintegros efectuados por el Contratista o memorando del Grupo de Ingreso donde conste el concepto y valor de dichos reintegros, si es del caso.
- Memorandos de la Subdirección de Sostenibilidad dirigidos a la Unidad Ejecutora emitiendo concepto sobre el Balance Final Ambiental, Social, Predial y de Sostenibilidad, anexando copia de los formatos:
  - MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
  - MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
  - MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
  - MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
  - MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

- Certificación expedida por el Interventor sobre la verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
- Anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes.
- Acta de aprobación del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes y su registro en la plataforma del SECOP.
- Memorando expedido por el Grupo de Contabilidad en donde se certifique el estado de amortización del anticipo otorgado o de legalización del pago anticipado concedido, según el caso.
- Memorando expedido por la Subdirección Financiera a solicitud de la Unidad Ejecutora, en el que se discriminen los descuentos y porcentaje correspondiente a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen, para determinar el valor a favor del Contratista en el Caso 3 previsto en el presente Instructivo.
- Otros.

VII. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- Contrato principal, adicionales, prórrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones.
- Registro digital del SECOP de la fecha de la Orden de inicio del contrato y el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-1.
- Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría.
- Reporte de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACION u otros soportes.
- Certificación expedida por parte de la entidad bancaria sobre la cancelación de la cuenta de anticipo.
- Certificación Bancaría sobre rendimientos y/o saldos de los recursos de anticipo.
- Comprobantes de Ingreso sobre los reintegros efectuados por el Interventor o memorando del Grupo de Ingreso donde conste el concepto y valor de dichos reintegros, si es el caso.

- Certificación expedida por el Supervisor del contrato de interventoría sobre la verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
- Anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes.
- Acta de aprobación del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes y su registro en la plataforma del SECOP.
- Memorando expedido por el Grupo de Contabilidad en donde se certifique el estado de amortización del anticipo otorgado o de legalización del pago anticipado concedido, según el caso.
- Memorando expedido por la Subdirección Financiera a solicitud de la Unidad Ejecutora, en el que se discriminen los descuentos y porcentaje correspondiente a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen, para determinar el valor a favor del Interventor en el Caso 3 previsto en el presente Instructivo.
- Otros.

VIII. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	30 de Diciembre de 2016	Alineación con el nuevo modelo Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Proceso Gestión de la Infraestructura Vial. Instructivo que reemplaza MSE-IN-17 y Formatos que reemplazan MSE-FR-27 y MSE-FR-27-1.
1	Enero de 2022	Alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y ajuste al Decreto 1292 de 2021. Instructivo que reemplaza MINFRA-MN-IN-18 y Formatos que reemplazan MINFRA-MN-IN-18-FR-1, MINFRA-MN-IN-18-FR-2 y se realizan 2 formatos nuevos.